

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 964/2533 นาย สม ชาย หม่อง สนิธิ
บริษัท ดุสิตธานี จำกัด

โจทก์
จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 47

ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยซึ่ง เป็นนายจ้างที่กำหนดให้
จำเลยเลิกจ้างลูกจ้างผู้ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายกันนั้น ต้อง อยู่ภายใต้
บังคับของประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47(3) โจทก์ลูกจ้าง
ทำร้าย บ. แต่ไม่เป็นเหตุให้ บ. ได้ รับอันตรายแก่กายและจิตใจ เกิดเหตุในห้องครัว
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ชื่อเสียงของจำเลยไม่เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ
กรณีที่ร้ายแรง เมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดย มิได้ตัดเตือน เป็นหนังสือก่อน ดังนี้
จำเลยต้อง จ่ายค่าชดเชยให้โจทก์.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้จ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างประจำทำหน้าที่ผู้ช่วยคน
ครัว ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ 11,531 บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันสิ้นเดือน
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2532 จำเลยได้เลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์มิได้กระทำความผิดไม่
ได้บอกกล่าวล่วงหน้า ไม่จ่ายค่าชดเชยและเงินสมทบ ขอให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย
จำนวน 69,186 บาท สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 22,678 บาท และ
เงินสมทบจำนวน 6,527 บาท ให้แก่โจทก์

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยเข้าทำงานครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2529 ได้เงินเดือนสุดท้ายเดือนละ 6,750 บาท ค่าอาหารอีก 200 บาท ค่าบริการในเดือนสุดท้าย 3,600 บาท รวม 10,550 บาท แต่ค่าอาหาร 200 บาทนั้น จำเลยไม่เคยจ่ายให้แก่โจทก์แต่ให้เป็นสวัสดิการ โดยพนักงานของจำเลยมีสิทธิรับประทานอาหารของโรงแรม ค่าอาหารจึงไม่ใช่ค่าจ้างส่วนค่าบริการเป็นเงินที่จำเลยเรียกเก็บจากแขกผู้มาพักอาศัยและใช้บริการต่าง ๆ ภายในโรงแรมของจำเลยแทนพนักงาน โดยเรียกเก็บเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 10 จากค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามปกติแล้วให้เจ้าหน้าที่การเงินรวบรวมไว้หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากแขกผู้อาศัยและใช้บริการแล้ว จำเลยจะนำเงินจำนวนนี้ไปชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนแล้วจึงนำมาเฉลี่ยให้แก่พนักงานของจำเลยทุกคนเท่า ๆ กัน ซึ่งในแต่ละเดือนพนักงานของจำเลยจะได้รับเงินค่าบริการเป็นจำนวนไม่แน่นอน ค่าบริการดังกล่าวจึงไม่ใช่ค่าจ้าง จำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะโจทก์ปฏิบัติงานอยู่ในแผนกครัวของห้องอาหารไชน่าทาวน์ภายในโรงแรมของจำเลยโจทก์ได้ทำร้ายนางสาวไบนุญ มั่นสุวรรณ เพื่อนพนักงานในครัวด้วยการชกต่อย เป็นเหตุให้นางสาวไบนุญได้รับอันตรายแก่กายหลายแห่งขณะเกิดเหตุมีแขกมารับประทานอาหารที่ห้องอาหารดังกล่าวเป็นจำนวนมากแขกตกใจกลัวเพราะได้ยินเสียงดังอันเกิดจากการที่โจทก์ลงมือทำร้ายนางสาวไบนุญ ซึ่งแขกหลายรายต่างตำหนิโรงแรมของจำเลยว่าเป็นที่พล่อยปละละเลยไม่ดูแลพนักงานให้ดี การกระทำของโจทก์ดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยอย่างร้ายแรง จงใจทำให้จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างได้รับความเสียหายทั้งต่อชื่อเสียงและทรัพย์สิน จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า สำหรับเงินสมทบจำเลยมีระเบียบว่าด้วยเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานไว้ โดยจำเลยจะหักเงินเดือนของโจทก์ทุกเดือนไว้ร้อยละ 5 ของเงินเดือน เรียกว่าเงินสะสมและจำเลยจะจ่ายสมทบให้อีกเท่ากับจำนวนเงินที่หักจากเงินเดือนของพนักงานนำไปฝากไว้กับบริษัทหลักทรัพย์กองทุนรวม จำกัด เพื่อให้ทำการบริหารกองทุนสำหรับเงิน

สะสมและเงินสมทบดังกล่าวเพื่อหาประโยชน์ และนับตั้งแต่โจทก์เข้าทำงานในบริษัท
จำเลยระหว่าง 3 ปี ถึง 5 ปี มีสิทธิได้รับเงินสมทบร้อยละ 50 ซึ่งเท่ากับ 5,737.50
บาท เท่านั้น ตามระเบียบของจำเลยมีเงื่อนไขว่า โจทก์ต้องออกจากงานโดยมิได้มี
ความผิดตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยจึงจะมีสิทธิได้รับเงิน
สมทบ เมื่อโจทก์ออกจากงานเพราะกระทำความผิดตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ทำงานของจำเลย จำเลยจึงมีสิทธิไม่จ่ายเงินสมทบให้แก่โจทก์

วันนัดพิจารณา ศาลสอบโจทก์แล้วยอมรับว่า โจทก์ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้าย
เดือนละ 6,750 บาท ส่วนค่าอาหาร 200 บาท นั้น โจทก์ไม่ได้รับเป็นตัวเงินเป็นเรื่อง
จำเลยกำหนดให้และได้รับประทานอาหารได้วันละ 2 มื้อ ส่วนค่าบริการเป็นเงินที่เก็บ
มาจากผู้ที่มาใช้บริการร้อยละ 10 แล้วเอามาแบ่งเฉลี่ยให้พนักงาน ทำให้พนักงานที่
ทำงานด้านบริการได้รับเงินจำนวนนี้เท่ากัน แต่จำนวนเงินจะไม่เท่ากันทุกเดือน

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยจำนวน 40,500 บาทให้โจทก์
คำขออย่างอื่นของโจทก์ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "คดีนี้คงมีปัญหาก็จะต้องวินิจฉัยตาม
อุทธรณ์จำเลยว่า จำเลยจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้โจทก์หรือไม่ จำเลยอุทธรณ์ว่า การก
กระทำของโจทก์เป็นการผิดระเบียบข้อบังคับ ข้อ 8.3(6) ของจำเลยอย่างร้ายแรงและ
เป็นความผิดกรณีร้ายแรงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครอง
แรงงานข้อ 47 จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย เห็นว่า ตามระเบียบข้อบังคับของ
บริษัทดุสิตธานี จำกัด (จำเลย) เอกสารหมายเลข 2 ข้อ 8.3 กำหนดไว้ว่า "พนักงานที่
กระทำผิดทางวินัยตามที่กำหนดไว้ในข้อนี้ โรงแรมฯจะพิจารณาเลิกจ้างทันที โดยไม่
ต้องจ่ายเงินชดเชยใด ๆ

(1) - (5)...

(6) เป็นผู้ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกาย ชูเชิญหรือชักจูงให้ก่อเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างพนักงานด้วยกันเอง หรือกระทำต่อผู้บังคับบัญชาในบริเวณโรงแรม ทั้งในและนอกเวลาทำงาน..."การที่โจทก์ชกต่อยนางสาวไพบุญ มั่นสุวรรณ พนักงานด้วยกันเองในห้องครัวและในเวลาทำงานจึงเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวของจำเลย แต่จำเลยจะลงโทษเลิกจ้างโจทก์โดยไม่จ่ายค่าชดเชยได้หรือไม่ จะต้องพิจารณาผลของการกระทำของโจทก์ว่า เป็นการฝ่าฝืนกรณีร้ายแรงหรือไม่ เพราะระเบียบข้อบังคับของจำเลยจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานข้อ 47(3) ซึ่งบัญญัติให้สิทธิแก่นายจ้างที่จะเลิกจ้างลูกจ้างที่ฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงานหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้างและนายจ้างได้ตกเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีร้ายแรง นายจ้างไม่จำเป็นต้องตกเตือน คดีนี้ปรากฏว่า จำเลยไม่เคยตกเตือนเป็นหนังสือเกี่ยวกับการกระทำความผิดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของจำเลยข้อ 8.3(6) มาก่อน จำเลยจะเลิกจ้างโจทก์ได้ต่อเมื่อการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของจำเลยเป็นกรณีร้ายแรง ปัญหานี้ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2532 เวลา 11 นาฬิกาเศษ โจทก์ได้ชกนางสาวไพบุญถูกบริเวณใบหน้าและหน้าอกโดยนางสาวไพบุญไม่ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ สถานที่เกิดเหตุอยู่ในห้องครัว ซึ่งแยกอยู่ต่างหากจากห้องรับประทานอาหาร โดยมีประตูปิดกั้นอยู่ เมื่อเกิดเหตุทำร้ายร่างกายไม่นานก็มีคนมาห้ามเห็นว่า การกระทำของโจทก์เป็นเพียงใช้มือชกต่อยนางสาวไพบุญไม่เป็นเหตุให้นางสาวไพบุญได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ เหตุเกิดในห้องครัวไม่ทำให้แขกของจำเลยตกใจกลัว จึงไม่เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของจำเลย การกระทำของโจทก์เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับกรณีไม่ร้ายแรง เมื่อจำเลยไม่เคยตกเตือนโจทก์เป็นหนังสือมาก่อน จำเลยจะเลิกจ้างโจทก์โดยไม่จ่ายค่าชดเชยหาได้ไม่..."

พิพากษายืน.

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-เคียง บุญเพิ่ม-ตัน เวทไว)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>